

Réforme du décret de 1986 et jurisprudence sur la sous-traitance :

Une opportunité à saisir !

Le Conseil National des Transports vient de donner un avis favorable assorti de quelques remarques sur le projet de décret d'application de la Loi Gayssot relatif aux transports routiers.

Dans le même temps, le tribunal de grande instance de Villefranche sur-saône vient de condamner l'un des dirigeants locaux d'Exapaq pour délit de travail clandestin, délit de prêt illicite de main d'oeuvre, et délit de marchandage (voir BTL 2774).

Ces deux textes, qui ne sont ni l'un ni l'autre définitifs, puisque le premier peut encore être amendé, et le second réformé en appel, soulèvent à mon sens un problème essentiel, celui de « l'effectivité » des politiques publiques dans les transports, et celui du rapport complexe entre les objectifs poursuivis, leur traduction juridique, et la mise en oeuvre concrète des dispositions des lois et règlements.

En votant la Loi Gayssot promulguée en février dernier, les parlementaires, comme le rappellent les auteurs du dossier consacré au louageurs de notre confrère « L'officiel des transporteurs magazine » de novembre 1998, ont voulu faire rentrer dans le droit des transports les 14 000 exploitants de véhicules utilitaires légers « de plus de deux essieux ». Cette révolution qui couvait depuis longtemps (je me souviens d'une revendication de l'Unotra datant du début des années 1980) doit prendre forme dans un décret déclinant les conditions concrètes d'intégration de ces firmes dans le droit commun des transports. Reste à savoir pour quoi faire, et si finalement, si les dérives ou les dysfonctionnements dénoncés chez les véhicules légers sont absents du monde des poids lourds.

On sait en effet, que les pratiques sont, dans notre secteur, souvent éloignées de ce que prévoit le droit, soit par inadaptation du droit, soit par manque de force au contrôle, soit par inefficacité de la chaîne pénale et des sanctions administratives.

Des doutes sur le caractère opérationnel de certains textes

Les débats au Conseil National des Transports ont montré depuis des années qu'il existait de réels doutes quant à l'opérationnalité de certains textes. Des rapports ont souligné que certains règlements étaient durablement inappliqués, et d'autres tout bonnement inapplicables.

Du coup, on peut s'interroger - ce que fait régulièrement le BTL - sur la portée réelle de dispositions qui, pour être pétris de bonnes intentions, n'en demeurent pas moins inefficaces.

Autrement dit la logique réglementaire mise en oeuvre pour les plus de 3,5 tonnes étant - aux dires de la profession - partiellement inopérante, pourquoi donc s'échiner à l'appliquer à tous ?

En outre, l'irruption de 14000 entreprises de plus dans un univers mal contrôlé ne peut que faire craindre le pire. Certains annoncent en effet, une baisse mécanique du niveau global de contrôle, et donc d'application des textes.

Une vision pessimiste des choses conduit à penser que sans une augmentation d'environ un tiers des effectifs de contrôle, et des moyens affectés aux transports par la justice, la révolution engagée risque de se traduire par un recul de l'état de droit... ce qui créera un désordre préjudiciable.

Ces interrogations auraient pu conduire à un examen critique du dispositif réglementaire à l'occasion du toilettage du décret du 14 mars 1986. A l'occasion historique que nous offre la loi Gayssot, nous aurions pu ne pas nous contenter d'adapter le dispositif réglementaire aux prescriptions de la loi du 6 février 1998 et tenter de moderniser véritablement notre approche de la réglementation de ce secteur.

De nombreux travaux, menés tant au CNT que dans le cadre de commissions ad-hoc (groupe dit "Dobias" par exemple) ont pourtant évoqué la double nécessité de simplifier les règles et d'en renforcer l'efficacité. Dans ces débats passés, des idées ont été avancées pour transformer radicalement l'organisation même de la gestion de l'appareil réglementaire tirer des

leçons des expériences étrangères, comme celle des autorités administratives indépendantes du Royaume Uni. Cette modernisation globale aurait pu être une priorité, d'autant que, finalement nous ne disposons pas aujourd'hui d'une vision claire de ce qu'on attend du système de régulation du marché. Une première tâche aurait été de clarifier les objectifs poursuivis, et l'adéquation des moyens à la poursuite de ceux-ci.

Ce n'est pas au juge de déterminer les objectifs de la politique des transports... mais de lui assurer son effectivité.

Le jugement récent concernant les pratiques imputées au dirigeant d'Exapaq-Rhône est là pour nous le rappeler. Il est évident aujourd'hui qu'il y a une contradiction entre plusieurs textes de rang législatif qui concernent directement ou indirectement les activités de transport et leur sous-traitance. En droit, la mise à disposition exclusive (location avec conducteur ou transport dédié) plus la loi Madelin (présomption de non-salariat) se heurtent aux dispositions visant à poursuivre le travail dissimulé. Dire aujourd'hui qu'un donneur d'ordre, a fortiori dans le cadre d'un contrat « à temps » n'a pas institué un rapport de subordination avec son sous-traitant est bien sûr difficile. Dans les services, on est toujours le subordonné de quelqu'un ce que soulignent avec plus ou moins de malice les opérateurs « monocolistes ». De plus l'évolution des pratiques professionnelles et le développement de l'externalisation confèrent aux opérateurs une double obligation de résultats et souvent de moyens.

Or la réglementation de la sous-traitance et la réunion des professions en une seule famille ne règlent pas cette question centrale de la licéité d'une des formes majeures de sous-traitance en Europe : le recours à une sous-traitance dédiée, le plus souvent confiée à des entreprises unipersonnelles. Qu'on requalifie à tour de bras en France ou ailleurs... soit, c'est un choix politique, mais ce peut-il être un choix judiciaire ?

En l'état actuel des choses ça l'est par force. Mais que l'une des bases des distorsions éventuelles de concurrence soit laissée à l'appréciation du juge dans un contexte où règnent des textes contradictoires ne peut que choquer. Le juge aura d'autant plus de légitimité que les textes et donc les objectifs poursuivis seront clairs. Ce n'est pas totalement le cas !

La question des feuilles de routes est du même ordre. C'est évidemment une perte de temps que d'espérer voire régler le problème du monopole du CNR à coup de jugements contradictoires. On peut s'étonner... ce qui est aujourd'hui une réalité, que le droit ne soit pas le même dans les différentes contrées de France.

De ces quelques réflexions il est possible de tirer au moins deux conclusions.

La première est que sans une réforme radicale du mode de gestion des textes réglementaires il semble qu'une contradiction croissante existera entre le nouveau contexte d'organisation de la concurrence au niveau communautaire et notre approche de la réglementation et de sa mise en oeuvre. La conception du droit doit s'adapter au nouveau contexte pour permettre d'allier l'efficacité et la justice et rendre perceptible l'Etat de droit.

La deuxième est plus pratique encore : il est indispensable de proportionner les objectifs poursuivis et les moyens, et de se doter d'un outil d'évaluation de l'effectivité des politiques publiques. La Loi Gayssot en offre l'opportunité... il ne reste qu'à la saisir.

Patrice Salini
8/11/98